

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

교통신기술사용협약 등에 관한 규정

◇ 제·개정 이유

교통신기술의 개발자가 「건설산업기본법」에 따른 건설사업자 중 일정 요건을 갖춘 자와 해당 교통신기술의 사용협약을 체결할 수 있도록 하는 등의 내용으로 「국가통합교통체계효율화법」 및 같은 법 시행령이 개정됨에 따라, 교통신기술사용협약 증명서의 신청과 관리 등에 관한 세부적인 사항을 규정하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 교통신기술사용협약자 인정기준(안 제3조)

교통신기술을 활용할 수 있는 교통신기술사용협약자의 요건을 정하고, 협약기간 만료일까지 유지해야하는 의무를 규정함.

나. 교통신기술사용협약 증명서 신청·발급(안 제4조)

입찰·시공 참여시 교통신기술사용협약자임을 증명할 수 있는 교통신기술사용협약 증명서의 발급 신청서류를 정하고, 신청서류의 보완 및 반려 사유를 규정함.

다. 교통신기술사용협약 기간 등(안 제5조 등)

교통신기술사용협약자가 교통신기술을 활용할 수 있는 협약기간은 교통신기술 보호기간 이내로 정하고, 분쟁 발생시 협약서에 따라 분쟁을 해결하며, 교통신기술사용협약자는 교통신기술 활용실적을 제출하도록 규정함.

라. 교통신기술사용협약 관리(안 제8조)

교통신기술사용협약 증명서의 발급 실적은 국토부장관에게 반기별로 보고하고, 증명서의 거짓 발급 신청 등의 사유 발생 시 발급 대장에서 삭제하며, 증명서를 분실 및 훼손하거나 기재사항에 변경이 있는 경우 재발급할 수 있도록 신청서류를 규정 함.